1. As visitas que foram realizadas durante o acolhimento de X ocorreram sob supervisão e não deram à requerente e a X espaço suficiente para desenvolverem um vínculo familiar. Depois de algum tempo, os pais adotivos pararam de chamar a requerente de "mãe".

2. No entender da requerente, o artigo 8º deve ser interpretado à luz do artigo 9º da Convenção e do artigo 2º do Protocolo nº 1. Questões relacionadas com violações da liberdade de religião devem, no entanto, ser mantidas separadas do Artigo 8º e a questão decorrente do Artigo 9º mereceu sua própria discussão. Um pai criar um filho de acordo com a sua religião ou crença era uma manifestação dessa religião ou crença, e essa prática estava no centro da percepção do que é a liberdade religiosa; também isso era universal para todas as religiões e sistemas de crenças.

3. A requerente alegou que, ao contrário do título 4-15 da Lei de Proteção de Menores, nenhuma tentativa havia sido feita para encontrar um lar adotivo que correspondesse ao seu contexto cultural e religioso. Por conseguinte, foi violado o requisito de legalidade previsto no artigo 9º da Convenção; foi igualmente feita referência ao artigo 7º. A criança deveria ter sido inserida numa família adotiva muçulmana com raízes somalis ou, caso tal não fosse possível, pelo menos inserida numa família muçulmana. Nas suas observações perante o Tribunal Pleno, a requerente alegou que não era correto afirmar que as autoridades haviam feito esforços para facilitar tal colocação. Nas suas alegações subsequentes, ela argumentou que não estivera ciente e não havia participado em quaisquer esforços que houvessem sido feitos. Ela também argumentou que, ao colocar a adoção em marcha, os serviços de proteção de menores tomaram uma decisão que também violou os direitos da criança, pois permitiram a doutrinação da criança para longe da sua religião, incorrendo na violação do Artigo 9º e do Artigo 2º do Protocolo nº 1 da Convenção. Ademais, a família adotiva não havia sido suficientemente informada pelas autoridades norueguesas sobre como respeitar e ter em conta a identidade religiosa da criança adotiva e o seu dever de não converter a criança à sua religião.

4. Além disso, nada sequer se aproximava de considerações tão sólidas e pesadas quanto as exigidas pela jurisprudência do Tribunal para justificar o rompimento dos laços familiares que havia sido causado pelas autoridades domésticas no presente caso. Todos os laços com a religião da requerente foram cortados através da adoção, porque a família adotiva desejava batizar a criança e fê-lo após a adoção. Além do mais, a conversão a outra religião era considerada abjuração no Islão e um crime sob a lei da Sharia. Além disso, após feita a adoção, o nome da criança havia sido alterado. Dar um nome a uma criança era uma prerrogativa dos pais e um nome era frequentemente um portador de tradição familiar, cultural e religiosa. No caso apresentado, havia uma conotação religiosa especialmente forte com o seu nome e a mudança do mesmo estava diretamente relacionada com a religião dos pais adotivos. A mudança de nome propriamente dita, portanto, enquadrou-se no âmbito do Artigo 9º da Convenção, neste caso.

5. A requerente argumentou que, ao longo de todo o seu processo, havia sido explícita sobre a sua identidade religiosa e a sua vontade específica de providenciar uma educação religiosa para a criança. Colocar a criança na família em questão não havia sido feito na busca de um objetivo legítimo; o objetivo legítimo teria sido o de reunir a criança com a requerente. A violação do Artigo 9º da Convenção não foi algo que ocorreu no momento particular da adoção; ocorreu antes quando a criança foi colocada com a sua família adotiva e foi contínua durante toda a duração da colocação.

6. A requerente sustentou que o artigo 2° do Protocolo n° 1 se aplicava aos factos do seu processo. Resulta claramente da jurisprudência do Tribunal que a colocação de uma criança em cuidados públicos não fez com que os pais perdessem todos os seus direitos ao abrigo dessa disposição.

7. No entender da requerente, os artigos 8° e 9° da Convenção e o artigo 2° do Protocolo n° 1 interagiram e tiveram de ser interpretados à luz do artigo 14° da Convenção. Uma política "religiosamente neutra" de colocação de menores beneficiaria sistematicamente as maiorias religiosas, pois as crianças pertencentes a esses grupos teriam maior probabilidade de serem colocadas com alguém da mesma religião do que as pertencentes a minorias. O processo também envolveu uma criança que havia sido batizada numa igreja missionária fora da principal corrente religiosa, cujas atividades poderiam ser descritas pela maioria como doutrinação, e os pais naturais pertencentes à maioria cristã também poderiam ter se oposto ao acolhimento e adoção por esses mesmos motivos.

8. No entender da requerente, o Tribunal deve dar grande valor às medidas que antecederam os atos que lhe foram apresentados, pois a maneira como foram conduzidas abriu caminho para a posterior adoção. Ela declarou que, ao não considerarem os seus direitos nos termos do Artigo 9° da Convenção e do Artigo 2° do Protocolo n° 1, as autoridades norueguesas não cumpriram o seu dever como os principais fiadores dos direitos da Convenção, conforme exigido pelo Artigo 1° da Convenção.

9. Perante o Tribunal Pleno, a requerente solicitou que o Tribunal se pronunciasse sobre medidas indicativas nos termos do Artigo 46° da Convenção. Ela afirmou que, neste contexto, o direito processual interno previa a reabertura das decisões em que a Convenção houvesse sido incorretamente aplicada.

1. O Governo

10. O Governo argumentou que a Câmara havia subsumido corretamente os aspetos culturais e religiosos do processo nos termos do Artigo 8º da Convenção. A queixa dizia respeito aos próprios sentimentos da requerente em relação à educação do seu filho, que foram devidamente abrangidos pelos interesses dos pais, parte integrante da avaliação da proporcionalidade nos termos do segundo parágrafo dessa disposição. Eles também salientaram que o Artigo 8º protege a “vida privada” dos pais, que incluía, entre outras coisas, a etnia individual, bem como a relação entre pai e filho.

11. Com base nos critérios expostos pelo Tribunal no caso de *Strand Lobben E Outros*, supracitados, o Governo argumentou que não houvera violação do Artigo 8º no caso em mãos. A Secção baseou-se na sua própria avaliação de provas e falhou em referir-se aos factos relevantes; ao fazê-lo, afastou-se do papel subsidiário e processual do Tribunal. A Secção, entre outras coisas, não fez referência aos esforços feitos pelas autoridades domésticas para permitir que a requerente mantivesse o seu relacionamento com o seu filho, nem fez referência aos esforços feitos por essas mesmas autoridades antes da decisão de emergência.